

NORMARIA EDIZIONI

Manuale Normativo di Diritto Amministrativo

Il metodo per memorizzare le norme fondamentali del diritto amministrativo

320 norme fondamentali · raccolte, commentate e collegate

Testo della norma · commento · collegamenti · parole chiave

Magistratura · SNA · Carriera prefettizia · TAR · Funzionari e dirigenti

Edizione aggiornata a giugno 2026

Che cos'è un Manuale Normativo

Un Manuale Normativo non riassume la materia: la ricostruisce a partire dalle norme.

Il metodo è unico e dichiarato. **Selezioniamo gli stralci più importanti** delle norme che governano il diritto amministrativo e li fissiamo nel loro testo essenziale; poi li rendiamo memorizzabili con due strumenti: un **commento** mirato, che spiega perché la norma conta e come ricorre nei concorsi, e i **collegamenti**, che legano ogni norma alle altre e ricompongono la materia in sistema.

Non un manuale in più che spiega il diritto dall'esterno: qui **la norma è l'unità di studio e il sistema è il metodo.**

COME LEGGERE UNA SCHEDA

Testo della norma (stralcio) — il passaggio essenziale, selezionato dal testo vigente.

Perché conta — la ratio e l'uso concorsuale, in poche righe.

Collegamenti — da dove discende la norma e dove si sviluppa.

Parole chiave — le ancore per il ripasso rapido e i quiz.

Ogni scheda segue sempre questa struttura: l'occhio impara a muoversi, la memoria a fissare. Aggiornato a giugno 2026 — tra cui il D.L. 19/2026 (conv. L. 50/2026) sul procedimento e la L. 1/2026 sulla responsabilità erariale.

Indice

PARTE I	Fondamenti costituzionali · 34 schede	4
PARTE II	Il procedimento amministrativo — L. 241/1990 · 37 schede	23
PARTE III	Trasparenza e accesso civico — D.Lgs. 33/2013 · 9 schede	51
PARTE IV	Anticorruzione, codici e responsabilità · 16 schede	57
PARTE V	Pubblico impiego — D.Lgs. 165/2001 · 19 schede	67
PARTE VI	Giustizia amministrativa — c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) · 34 schede	80
PARTE VII	Contratti pubblici — D.Lgs. 36/2023 · 30 schede	99
PARTE VIII	Enti locali — TUEL (D.Lgs. 267/2000) · 20 schede	117
PARTE IX	Documentazione e amministrazione digitale · 17 schede	128
PARTE X	Istituti trasversali e tutele · 11 schede	138
PARTE XI	Fonti del diritto e principi generali · 8 schede	145
PARTE XII	Beni pubblici ed espropriazione · 10 schede	150
PARTE XIII	Reati contro la pubblica amministrazione · 17 schede	156
PARTE XIV	Protezione dei dati personali · 12 schede	165
PARTE XV	Atto amministrativo e situazioni soggettive · 22 schede	172
PARTE XVI	Servizi pubblici, edilizia e ambiente · 11 schede	185
PARTE XVII	Performance, controlli e responsabilità erariale · 8 schede	191
PARTE XVIII	Diritto dell'Unione europea e principi · 7 schede	197
METODO	Piano di ripasso a intervalli	202

PARTE I

Fondamenti costituzionali

Il terreno su cui poggia tutto il diritto amministrativo

LA MAPPA DELLA PARTE • 34 SCHEDE

Il perimetro costituzionale del potere amministrativo: i **principi fondamentali** (artt. 1–5), le libertà e i doveri che incontrano l'amministrazione (artt. 23–54), l'**organizzazione** dei pubblici uffici e degli organi ausiliari (artt. 95–100), il sistema delle **autonomie** (artt. 114–120) e la **tutela giurisdizionale** (artt. 24, 101–113, 125).

Art. 5 Cost.

Unità della Repubblica e autonomie

unità e indivisibilità • riconosce/promuove • decentramento • autonomie locali

TESTO DELLA NORMA

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

PERCHÉ CONTA

È la norma che concilia unità statale e pluralismo territoriale: lo Stato resta uno, ma riconosce (non “concede”) le autonomie, già preesistenti. Da qui discendono il decentramento e il principio di sussidiarietà sviluppato dall'art. 118. È il fondamento dell'intero ordinamento degli enti locali.

► **Si sviluppa in** artt. 114 (enti costitutivi) · 117 (riparto legislativo) · 118 (sussidiarietà) · 120 (poteri sostitutivi) · TUEL.

Art. 23 Cost.

Riserva di legge e principio di legalità

legalità · riserva di legge relativa · prestazione imposta · base legislativa

TESTO DELLA NORMA

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

PERCHÉ CONTA

Radice costituzionale del principio di legalità: il potere autoritativo che impone obblighi al cittadino deve avere base in una legge. La riserva è relativa, cioè ammette l'intervento di fonti secondarie purché entro i criteri fissati dalla legge. Per la PA significa che non vi è potere senza norma attributiva.

► **Si sviluppa in** *poteri tipici della L. 241/1990 · legalità delle sanzioni (art. 1 L. 689/1981).*

Art. 24 Cost.

Diritto di difesa e tutela giurisdizionale

agire in giudizio · diritti e interessi legittimi · difesa inviolabile · ogni stato e grado

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

PERCHÉ CONTA

Garantisce a chiunque l'accesso al giudice, e in particolare equipara il diritto soggettivo e l'interesse legittimo come posizioni entrambe azionabili. È il pilastro della giustiziabilità dell'azione amministrativa e la premessa dell'effettività della tutela (art. 1 c.p.a.).

► **Si sviluppa in** *art. 1 c.p.a. (effettività della tutela).*

► **Si lega a** *art. 113 Cost. (tutela contro gli atti della PA) · art. 111 Cost. (giusto processo).*

Art. 28 Cost.

Responsabilità di funzionari e dipendenti

responsabilità diretta · penale/civile/amministrativa · estensione allo Stato · violazione di diritti

TESTO DELLA NORMA

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

PERCHÉ CONTA

Sancisce la responsabilità personale e diretta del pubblico agente, alla quale si aggiunge (non si sostituisce) quella dello Stato: il cittadino leso può agire verso l'uno o l'altro. È la base costituzionale della responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile dell'amministrazione.

► **Si sviluppa in** *responsabilità contabile* (art. 1 L. 20/1994) · *risarcimento* (art. 2043 c.c.) · *illeciti d'ufficio*.

Art. 51 Cost.

Accesso ai pubblici uffici in eguaglianza

eguaglianza · accesso uffici pubblici · requisiti di legge · pari opportunità

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

PERCHÉ CONTA

Garantisce l'eguale accesso agli impieghi pubblici, in coerenza con l'imparzialità e con la regola del concorso (art. 97). È il fondamento del divieto di discriminazioni nei reclutamenti e della promozione delle pari opportunità.

► **Si sviluppa in** *art. 35 D.Lgs. 165/2001 (reclutamento)*.

► **Si lega a** *art. 97 Cost. (concorso)*.

Art. 54 Cost.

Disciplina e onore nelle funzioni pubbliche

fedeltà alla Repubblica · disciplina e onore · funzioni pubbliche · etica pubblica

TESTO DELLA NORMA

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PERCHÉ CONTA

Il secondo comma fonda i doveri di comportamento del pubblico funzionario: “disciplina e onore” sono il presupposto costituzionale dei codici di comportamento e dell’etica pubblica. È spesso citato in tema di integrità e anticorruzione.

► **Si sviluppa in** *Codice di comportamento (DPR 62/2013) · sistema anticorruzione (L. 190/2012).*

Art. 97 Cost.

Buon andamento, imparzialità, concorso

buon andamento · imparzialità · equilibrio dei bilanci · concorso pubblico · riserva di organizzazione

TESTO DELLA NORMA

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

PERCHÉ CONTA

È la norma-madre del diritto amministrativo. Fissa i due principi cardine — buon andamento (efficienza, efficacia, economicità) e imparzialità — e la regola del pubblico concorso come modalità ordinaria di accesso. Da qui derivano la riserva di legge sull’organizzazione e l’intera L. 241/1990.

► **Si sviluppa in** *art. 1 L. 241/1990 (principi) · principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) · art. 35 D.Lgs. 165/2001 (concorso).*

Art. 98 Cost.

Impiegati al servizio esclusivo della Nazione

servizio esclusivo · Nazione · esclusività · imparzialità del dipendente

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

PERCHÉ CONTA

Esprime il dovere di esclusività e di fedeltà all'interesse generale del dipendente pubblico, che non deve servire interessi di parte. È fondamento delle incompatibilità, del divieto di conflitto d'interessi e della distinzione tra politica e amministrazione.

► **Si sviluppa in** *artt. 53 (incompatibilità) e 4 (politica/gestione) D.Lgs. 165/2001 · D.Lgs. 39/2013.*

Art. 100 Cost.

Consiglio di Stato e Corte dei conti

Consiglio di Stato · consulenza + giustizia · Corte dei conti · controllo preventivo/successivo

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

PERCHÉ CONTA

Individua i due grandi organi ausiliari: il Consiglio di Stato (consultivo e giurisdizionale) e la Corte dei conti (controllo e giurisdizione contabile). È il fondamento della giustizia nell'amministrazione, distinta dalla giustizia ordinaria.

► **Si sviluppa in** *c.p.a. (per il Consiglio di Stato) · art. 1 L. 20/1994 (per la Corte dei conti).*
► **Si lega a** *art. 103 Cost. (giurisdizione).*

Art. 103 Cost.

Giurisdizione amministrativa e contabile

interessi legittimi · giurisdizione esclusiva · diritti soggettivi · contabilità pubblica

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

PERCHÉ CONTA

Fonda il riparto di giurisdizione: di regola il giudice amministrativo tutela gli interessi legittimi; nelle “particolari materie” (giurisdizione esclusiva) conosce anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha la giurisdizione contabile.

- **Si sviluppa in** *art. 7 c.p.a. (le tre giurisdizioni).*
- **Si lega a** *art. 113 Cost. (tutela contro la PA).*

Art. 111 Cost.

Giusto processo e ricorso in Cassazione

giusto processo · contraddittorio · giudice terzo · ragionevole durata · motivi di giurisdizione

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

PERCHÉ CONTA

Costituzionalizza il giusto processo (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo, durata ragionevole). Per il G.A. fissa il limite del ricorso in Cassazione ai soli “motivi di giurisdizione”, cardine del riparto tra le giurisdizioni.

- **Si sviluppa in** *art. 2 c.p.a. (giusto processo amministrativo).*
- **Si lega a** *artt. 24 e 113 Cost.*

Art. 113 Cost.

Tutela giurisdizionale contro la PA

tutela sempre ammessa · no limitazioni · annullamento degli atti · pienezza della tutela

TESTO DELLA NORMA

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

PERCHÉ CONTA

Garantisce la tutela “sempre” e “piena” contro gli atti della PA: nessun atto può essere sottratto al sindacato del giudice. Il terzo comma fonda il potere di annullamento degli atti amministrativi. È il completamento dell'art. 24 sul versante pubblicistico.

► **Si sviluppa in** azioni del c.p.a.: annullamento (art. 29) · condanna (art. 30) · silenzio e nullità (art. 31).

Art. 114 Cost.

Gli enti costitutivi della Repubblica

enti costitutivi · equiordinazione · autonomia statutaria · Comuni/Province/Città metropolitane/Regioni/Stato

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

PERCHÉ CONTA

Dopo la riforma del 2001 pone Stato ed enti territoriali sullo stesso piano come elementi “costitutivi” della Repubblica (equiordinazione, non gerarchia). Fonda l'autonomia statutaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

► **Discende da** art. 5 Cost. (autonomie).

► **Si sviluppa in** TUEL (artt. 3 e 13).

► **Si lega a** artt. 117 e 118 Cost.

Art. 117 Cost.

Riparto della potestà legislativa

legislazione esclusiva · concorrente · residuale · vincoli UE e internazionali

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie elencate al comma 2; nelle materie di legislazione concorrente (comma 3) la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato (potestà residuale).

PERCHÉ CONTA

Distribuisce la potestà legislativa tra Stato (esclusiva, comma 2) e Regioni (concorrente, comma 3; residuale, comma 4). Il comma 1 è chiave: vincola il legislatore a Costituzione, UE e obblighi internazionali. Materia trasversale frequentissima nei concorsi.

► **Si lega a** *art. 5 (autonomie) · art. 118 (funzioni amministrative) · art. 120 (sostituzione).*

Art. 118 Cost.

Sussidiarietà e funzioni amministrative

sussidiarietà verticale/orizzontale · differenziazione · adeguatezza · funzioni ai Comuni

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

PERCHÉ CONTA

Fissa la regola generale di allocazione delle funzioni amministrative al Comune (sussidiarietà verticale), salvo necessità di esercizio unitario. L'ultimo comma introduce la sussidiarietà orizzontale: favorire l'iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale.

► **Discende da** *art. 5 Cost.*

► **Si sviluppa in** *artt. 13 e 107 TUEL · sussidiarietà orizzontale (art. 6 D.Lgs. 36/2023).*

Art. 120 Cost.

Poteri sostitutivi del Governo

potere sostitutivo · casi tassativi · leale collaborazione · LEP

TESTO DELLA NORMA (STRALCIO)

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

PERCHÉ CONTA

Disciplina il potere sostitutivo straordinario del Governo verso gli enti territoriali, nei casi tassativi indicati (violazione UE/trattati, sicurezza, unità giuridico-economica, LEP). È espressione del principio di leale collaborazione e va esercitato nel rispetto di sussidiarietà e proporzionalità.

- **Si sviluppa in** art. 2 L. 241/1990 (*potere sostitutivo interno contro l'inerzia*).
- **Si lega a** artt. 5, 117 e 118 Cost.

Art. 1 Cost.

Sovranità popolare e forma repubblicana

sovranità popolare · Repubblica democratica · forme e limiti · legittimazione

TESTO DELLA NORMA

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

PERCHÉ CONTA

Definisce la forma di Stato: democrazia fondata sul lavoro e sovranità che appartiene al popolo ma si esercita “nelle forme e nei limiti” costituzionali. Per la PA è il fondamento ultimo della legittimazione democratica del potere amministrativo, che resta vincolato alla legge e alla Costituzione.

- **Si sviluppa in** principio di legalità (art. 23) · *soggezione della PA alla legge* (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990).

Art. 2 Cost.

Diritti inviolabili e doveri di solidarietà

diritti inviolabili · formazioni sociali · doveri di solidarietà · persona

TESTO DELLA NORMA

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

PERCHÉ CONTA

Clausola dei diritti inviolabili (a struttura aperta, secondo la dottrina) bilanciata dai doveri inderogabili di solidarietà. Orienta l'azione amministrativa verso la tutela della persona e fonda la sussidiarietà orizzontale, che valorizza l'iniziativa dei cittadini per l'interesse generale (art. 118).

► **Si sviluppa in** *sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c.) · servizi alla persona.*

Art. 3 Cost.

Uguaglianza formale e sostanziale

uguaglianza formale · uguaglianza sostanziale · ragionevolezza · rimozione ostacoli

TESTO DELLA NORMA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

PERCHÉ CONTA

Sancisce l'uguaglianza formale (comma 1) e quella sostanziale (comma 2), che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di fatto. Dal principio la giurisprudenza ricava il canone di ragionevolezza, parametro essenziale del sindacato sull'eccesso di potere e sulla discrezionalità amministrativa.

► **Si sviluppa in** *principio di ragionevolezza (sindacato sull'eccesso di potere) · imparzialità (art. 97).*

Fin qui l'estratto.

N O R M A R I A E D I Z I O N I

Hai appena letto le prime schede della Parte I: i fondamenti costituzionali del diritto amministrativo.

Il manuale completo contiene 320 schede come queste, tutte con la stessa struttura a quattro blocchi — il testo della norma, perché conta, i collegamenti, i termini chiave — divise in sei parti: fondamenti costituzionali, procedimento amministrativo, provvedimento e patologie, organizzazione e pubblico impiego, contratti e appalti, giustizia amministrativa.

Non è un riassunto e non è un eserciziario: è il testo delle norme reso studiabile, per chi ha poco tempo e deve arrivare alla prova sapendo esattamente cosa dice ciascun articolo.

Manuale Normativo di Diritto Amministrativo

Le 320 norme fondamentali — disponibile su Amazon

www.amazon.it/dp/B0H7NZXCMD

Tutto il catalogo e il metodo spiegato per esteso:
normaria.net